

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3854/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์ โจทก์
นาย ประสิทธิ์ หรือ เต่า นันทพิเชษฐ์กุล
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 289

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 218

ข้อหา พา อาวุธปืน ศาลชั้นต้น จำคุก 6 เดือน ข้อหา วางเพลิง เผาทรัพย์ และ
ทำลาย ศพ เพื่อ ปิดบัง การ ตาย ศาลชั้นต้น ลงโทษ ฐาน วางเพลิงเผา ทรัพย์ ซึ่ง
เป็น กฎหมาย บท ที่ มี โทษ หนัก ที่สุด ให้ จำคุก 2 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษา
ยืน จำเลย จึง ต้องห้าม มิให้ ฎีกา ใน ปัญหา ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่ จำเลย ฎีกา ว่าพยาน หลักฐาน โจทก์
ยัง มี ข้อสงสัย เชื่อ ไม่ได้ ว่า จำเลย เป็น คนร้าย ผู้กระทำความผิด คดี นี้ เป็น ฎีกา ใน
ปัญหา ข้อเท็จจริง ความผิด ทั้ง สาม ข้อหา ดังกล่าวจึง ต้องห้าม มิให้ จำเลย ฎีกา
ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย การ ที่ จำเลย กับ ผ. มี เรื่อง ทะเลาะวิวาท และ เรื่อง ยุติ
กัน ไปแล้ว จำเลย ขับ รถ ตาม ไป ยัง ผ. เช่นนี้ การ ทะเลาะวิวาท ได้ ขาดตอนไป
แล้ว จำเลย มี เวลา คิด ไตร่ตรอง ที่ จะ ฆ่า ผ. และ ติดตาม ไป ฆ่าการ กระทำ
ของ จำเลย จึง เป็น การ ฆ่า ผ. โดย ไตร่ตรอง ไว้ ก่อน แต่ที่ จำเลย ฆ่า ม. และ ว.
ด้วย นั้น ไม่ปรากฏ ว่า จำเลย กับ ม. และว. ทะเลาะวิวาท กัน จน ถึง กับ จำเลย
จะ ต้อง คิด ฆ่า บุคคล ทั้งสอง การที่ จำเลย ฆ่า บุคคล ทั้งสอง ก็ เพราะ บุคคล ทั้ง
สอง นั้น รถ มา กับ ส.จำเลย จึง ฆ่า เพื่อ ปกปิด การ กระทำ ความผิด ของ จำเลย
แต่ โจทก์ มิได้ฟ้อง จำเลย ใน ข้อหา ฆ่า ม. และ ว. เพื่อ ปกปิด การ กระทำ ความ

ผิดจึง ลงโทษ จำเลย ใน ข้อหา นี้ ไม่ได้ คง ลงโทษ ได้ เพียง ฐาน ฆ่า บุคคลทั้งสอง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 เท่านั้น

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย พา อาวุธปืน ซึ่ง ได้ รับ อนุญาต ให้ มี ใช้ ไปใน ทาง สาธารณะ หมู่บ้าน โดย ไม่ชอบ ด้วย กฎหมาย และ ใช้ อาวุธปืน ดังกล่าวยิง นาย สัม นาย สม และนาย แสง โดย มี เจตนา ฆ่า และ โดยไตร่ตรอง ไว้ ก่อน เป็น เหตุ ให้ ทั้ง สาม คน ถึง แก่ ความตาย แล้ว จำเลยจุด ไฟ วางเพลิง เผา เพื่อ ปิดบัง การ ตาย และ เหตุ การ ตาย ของ นาย สัมกับ นาย สม ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 217, 199, 91, 33 พระราชบัญญัติอาวุธ ปืน ฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ และ ริบหัวกระสุนปืน ปลอก กระสุนปืน ของกลาง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 217, 199 พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เป็น การ กระทำ หลาย กรรมต่างกัน ฐาน ฆ่า ผู้ อื่น โดย ไตร่ตรอง ไว้ ก่อน ผิด 3 กระทง ให้ ประหาร ชีวิตทุก กระทง ไป ฐาน วาง พเพลิง เผา ทรัพย์ และ ทำลาย ศพ เพื่อ ปิดบัง การ ตายและ เหตุ แห่ง การ ตาย เป็น กรรม เดียว ลงโทษ ฐาน วางเพลิง เผา ทรัพย์บท หนัก จำคุก 2 ปี ฐาน พา อาวุธปืน จำคุก 6 เดือน เมื่อ ลงโทษ ประหาร ชีวิตแล้ว จึง ไม่ อาจ นำ โทษ จำคุก มา เรียง กระทง ลงโทษ ได้ อีก คง ประหารชีวิต สถาน เดียว ริบ ของกลาง

จำเลย อุทธรณ์ ฎีกา ตาม ลำดับ

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ความผิดฐาน พา อาวุธปืน ซึ่ง ศาลชั้นต้น ลงโทษจำคุก 6 เดือน ส่วน ข้อหา ความผิดฐาน วางเพลิง เผา ทรัพย์ และ ทำลาย ศพเพื่อ ปิดบัง การ ตาย ซึ่ง ศาลชั้นต้น ลงโทษ ฐาน วางเพลิง เผา ทรัพย์ ที่ เป็นบท กฎหมาย ที่ มีโทษหนัก ที่สุด ให้ จำคุก 2 ปี นั้น เมื่อ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2พิพากษายืน จำเลย จึง ต้องห้าม มิให้ ฎีกา ใน ปัญหา ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่ จำเลย ฎีกา ว่าพยาน หลักฐาน โจทก์ ยัง มี ข้อสงสัย เชื่อ ไม่ได้ ว่า จำเลย เป็น คนร้ายผู้กระทำความผิด คดี นี้ เป็น ฎีกา ใน ปัญหา ข้อเท็จจริง ความผิด ทั้ง สาม ข้อหาดังกล่าว ข้างต้น จึง ต้องห้าม มิให้ จำเลย ฎีกา ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัยข้อเท็จจริง ใน คดี ฟัง ได้ ว่า จำเลย ฆ่า นาย สัม นาย สม และ นายแสง ปัญหา ว่า เป็น การ ฆ่า โดย ไตร่ตรอง ไว้ ก่อน หรือไม่ ปรากฏ ว่าก่อน เกิด เหตุ นาย สัม ต่อย จำเลย ที่ ใบหน้า จำเลย โกรธ จน ชัก ปืน ออก จาก เอว แต่ มี ผู้เข้า ห้ามปราม เรื่อง จึง ยุติ การ ที่ จำเลย กับนาย สัม มี เรื่อง ทะเลาะวิวาท และ เรื่อง ยุติ กัน ไป แล้ว จำเลย ขับรถ ตาม ไป ยิง นาย สัม เห็นว่า การ ทะเลาะวิวาท ได้ ขาดตอน ไป แล้วจำเลย มี เวลา คิด ไตร่ตรอง ที่ จะ ฆ่า นาย สัม จึง ติดตาม ไป ฆ่า การกระทำ ของ จำเลย จึง เป็น การ ฆ่า นาย สัม โดย ไตร่ตรอง ไว้ ก่อนแต่ ที่ จำเลย ฆ่า นาย สม และ นาย แสง นั้น ไม่ปรากฏ ว่า จำเลยกับ นาย สม และ นาย แสง ทะเลาะวิวาท กัน จน ถึง กับ จำเลยจะต้องคิด ฆ่านุคคลทั้งสอง การที่จำเลยฆ่านุคคลทั้งสองก็เพราะบุคคลทั้งสองนั่งรถมากับนาย สัม จำเลยจึงฆ่าเพื่อปกปิดการกระทำความผิดของจำเลย แต่โจทก์มิได้ฟ้องจำเลยใน ข้อหาฆ่านายสมและนายแสงเพื่อปกปิดการกระทำความผิด จึงลงโทษจำเลยใน ข้อหานี้ไม่ได้คงลงโทษจำเลยได้เพียงฐานฆ่านุคคลทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 เท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานฆ่านายสมและนายแสงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้เรียงกระทงรวม 2 กระทงกระทงละ จำคุกตลอดชีวิต

นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>